

안전성조사 결과 조치요령

1. 농산물이 농약 또는 중금속 잔류허용기준을 초과한 경우

- 가. [별표 2] 농산물우수관리의 안전성기준 제1호 다목 및 라목의 기준에 따라 적부 여부를 판정한다.
- 나. 인증기관의 장 또는 사무소장은 인증농산물이 농약 또는 중금속 잔류허용기준을 초과한 경우에는 분석기관으로부터 관련 사실을 통보 받은 즉시 해당 농산물이 출하·유통되지 않도록 생산자나 소유자 및 관할하는 농관원 사무소장에게 유선 등으로 우선 통지한 후 증거서류 등을 첨부하여 농산물우수관리시스템 등을 통해 통보하여야 하며, 해당 농산물의 소유자 및 인증사업자 등에 대하여 법 제8조·제31조, 시행령 제11조, 규칙 제18조에 따라 처분한다.
- 다. 사무소장은 자체 조사결과 또는 나목에 따른 통보로 농산물의 부적합사실을 확인한 경우 해당 농산물의 소유자 등에게 부적합 사실을 유선 등으로 우선 통지하고, 「농산물 등의 안전성조사 업무처리요령」(식약처 고시) 제11조의 규정에 따라 조치하여야 한다.
- 라. 사무소장은 부적합 농산물의 생산자 또는 소유자가 다목에 따른 조치사항을 이행하는지의 여부를 확인하여야 하며, 조치사항을 이행하지 않은 경우에는 「농산물 등의 안전성조사 업무처리요령」(식약처 고시) 제12조의 규정에 따라 조치하여야 한다.
- 마. 사무소장은 라목에 따른 확인 결과 조치사항을 이행하지 않은 인증사업자에 대하여는 관련 서류를 첨부하여 해당 인증기관에 조치 결과를 통보하여야 한다.
- 바. 인증기관의 장은 마목에 따라 통보 받은 내용을 확인한 후 법 제8조 및 규칙 제18조에 따라 인증사업자에 대한 행정처분을 실시한다.

2. 토양 및 용수의 중금속 등 허용기준 초과

- 가. 인증기관의 장 또는 사무소장은 인증의 사후관리 과정에서 토양 및 용수가 우수 관리기준에서 정한 기준을 초과할 경우 해당 사실을 관할 인증기관의 장 또는 농관원 사무소장에게 유선 등의 방법으로 우선 통지하고 증거서류 등을 첨부하여 농산물 우수관리시스템 등을 통해 통보하여야 하며, 인증기관의 장은 법 제8조 및 규칙 제18조에 따라 인증사업자에 대한 행정처분을 실시한다.

- 나. 사무소장은 농산물의 재배환경이 개선될 수 있도록 가목에 따라 통보받은 사실을 「농산물 등의 안전성조사 업무처리요령」(식약처 고시) 제11조제7항에 따라 시·군·구·청 등 관계기관에 통보하고, 해당 토양 및 용수를 이용하여 생산하는 인증농산물에 대한 안전성조사를 실시한다.
- 다. 사무소장은 나목에 따른 안전성조사 결과 인증농산물이 중금속잔류허용기준을 초과한 경우 제1호의 규정을 준용하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- 라. 인증기관의 장은 토양 및 용수의 적합 여부 확인을 위해 행정처분이 끝나는 날로부터 7일 이내에 재조사를 실시하여야 하며, 재조사 결과 부적합 할 경우 해당 농가에 대해 행정처분을 실시하여야 한다. 다만, 비식용작물(수목·녹비작물 등) 재배 등으로 개선 조치가 이행 중인 경우의 재조사는 조치가 최종적으로 완료된 후에 실시할 수 있다.